

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๖๑๑/๒๕๕๔
คดีหมายเลขแดงที่ ๑.๕๐๑/๒๕๕๔

ศาลปกครองสูงสุด

ระหว่าง { นางสุวรรณี พิพิธามย์
การประปานครหลวง

ผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๗๔๘/๒๕๕๑
หมายเลขแดงที่ ๔๑๑/๒๕๕๔ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและตึกแถว เลขที่ ๑๑/๘๔ ซึ่งปัจจุบันเลขที่ ๑๖ ซอยอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ติดกับตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๕ (ที่ถูกต้องคือ ๑๑/๘๓) ซึ่งปัจจุบันเลขที่ ๑๔ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใช้น้ำประปาทะเบียนเลขที่ ๔๕๗๒๖๘๐๘ โดยมาตรวัดน้ำประปาของผู้ฟ้องคดี ติดตั้งอยู่หน้าตึกแถวอยู่ตรงเสาระหว่างตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๔ กับตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๕ (ที่ถูกต้องคือ ๑๑/๘๓) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการขยายท่อจ่ายน้ำใต้ดินและทำการย้ายมาตรวัด น้ำประปาของผู้ฟ้องคดีจากบริเวณดังกล่าวมาติดตั้งไว้หน้าตึกแถวของผู้ฟ้องคดี ทำให้ กีดขวางการใช้พื้นที่หน้าบ้านของผู้ฟ้องคดี และพื้นที่หน้าตึกแถวของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย



/และเป็นการกระทำ...

และเป็นการกระทำที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดีและมิได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำการย้ายมาตรวัดน้ำประปาของผู้ฟ้องคดีกลับเข้าที่ตำแหน่งเดิมและให้ทำการซ่อมแซมพื้นที่หน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีให้เป็นเหมือนเดิม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการย้ายมาตรวัดน้ำให้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมเหมือนกับตึกแถวห้องอื่นๆ จึงเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดี แม้เจ้าของตึกแถวข้างเคียงคือเลขที่ ๑๑/๘๕ (ที่ถูกคือ ๑๑/๘๓) จะคัดค้านโดยไม่มีสิทธิ เนื่องจากมาตรวัดน้ำประปาของผู้ฟ้องคดีได้ติดตั้งในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือโต้แย้งสิทธิแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงได้ภาระจำยอมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาในบริเวณดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำประปากลับคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งเดิมและมิได้ซ่อมแซมพื้นที่บริเวณหน้าตึกแถวของผู้ฟ้องคดีให้อยู่ในสภาพเดิม ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายมาตรวัดน้ำไปติดตั้งในตำแหน่งเดิมและชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า เส้นท่อจ่ายน้ำบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีอายุการใช้งานนานถึง ๒๐ ปี จึงได้ปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและย้ายเส้นท่อเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำยิ่งขึ้น โดยก่อนดำเนินการผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้น้ำทราบแล้ว เดิมมาตรวัดน้ำของผู้ฟ้องคดีเป็นชื่อของนางสาวภัสราภรณ์ สมพันธ์ เป็นผู้ใช้น้ำโดยมาตรวัดน้ำติดตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านเลขที่ ๑๔ อันเป็นที่ตั้งของบ้านข้างเคียงของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับชอยบ้านของผู้ฟ้องคดีเป็นพื้นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแนวเส้นท่อพร้อมโยกย้ายตำแหน่งมาตรวัดน้ำให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงตามข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดี ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วยการบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๐ จึงจำเป็นต้องย้ายจุดตั้งมาตรวัดน้ำให้ตรงกับทะเบียนผู้ใช้น้ำตามระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดี ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยการติดตั้งประปา (พ.ศ. ๒๕๔๙) ข้อ ๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมตึกแถวจากเจ้าของเดิม จึงต้องย้ายมาตรวัดน้ำเข้ามาอยู่ที่ดินของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้กั้นแนวกำแพงแบ่งอาณาเขตที่ตั้งชัดเจน การอ้างภาระจำยอมจึงไม่ถูกต้อง มาตรวัดน้ำเป็นอุปกรณ์เครื่องวัดปริมาณการใช้น้ำจึงไม่อาจอ้างเรื่องภาระจำยอมได้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงเรื่องการย้ายมาตรวัดน้ำให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว การย้ายจุดตั้งมาตรวัดน้ำพร้อมเปลี่ยนแนวเส้นท่อผู้ถูกฟ้องคดี



/ได้ซ่อมแซม..

ได้ซ่อมแซมพื้นที่บริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีด้วยความเรียบร้อย มิได้ทำให้อาคารแตกร้าวหรือพื้นที่ของผู้ฟ้องคดีเสียหาย ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหาย ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเรียกมาจำนวน ๕,๐๐๐ บาท มิได้เกิดขึ้นจริง

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ แต่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีตามคำฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงตามคำสั่งศาลว่า นางสาวภัสราภรณ์ สมพันธ์ เจ้าของตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๔ และเลขที่ ๑๑/๘๕ ได้ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำในพื้นที่ตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๔ ทะเบียนผู้ใช้น้ำเลขที่ ๔๖๗๒๖๙๐๘ (ที่ถูกคือ ๔๕๗๒๖๙๐๘) โดยติดตั้งมาตรวัดน้ำไว้ตรงเสาของอาคารตามระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยการติดตั้งประปา (พ.ศ. ๒๕๔๙) ข้อ ๘.๑ หลังจากนั้น นางสาวภัสราภรณ์ได้ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำอีกเครื่องหนึ่งในพื้นที่ตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้นำมาตรวัดน้ำติดไว้ที่เดียวกันในลักษณะตั้งเรียงเป็นลำดับในแนวนาน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๔ จากนางสาวภัสราภรณ์ มาตรวัดน้ำก็ยังติดตั้งอยู่ที่เดิมและไม่ได้โอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำจากนางสาวภัสราภรณ์เป็นชื่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีและผู้ใช้น้ำตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๕ (ที่ถูกคือ ๑๑/๘๓) ได้ปรับปรุงพื้นที่หน้าบ้านให้สูงขึ้นและกันแนวเขตด้านหน้าอาคารลักษณะเป็นกำแพง จึงทำให้มาตรวัดน้ำอยู่ต่ำกว่าพื้นถนนทำให้ไม่สะดวกในการอ่านตัวเลขการใช้น้ำ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการย้ายเส้นท่อจ่ายน้ำและมาตรวัดน้ำของบ้านผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมให้ดำเนินการย้ายโดยอ้างว่าตำแหน่งที่ติดตั้งเดิมนั้นถูกต้องแล้ว ในขณะที่พนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการย้ายจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำอยู่นั้น ผู้ฟ้องคดีและบุตรชายได้หยิบมาตรวัดน้ำราคา ๘๐๐ บาท ไปโดยพลการซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ฟ้องคดีและบุตรชายว่าเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการย้ายมาตรวัดน้ำคืนตำแหน่งเดิมแต่มาตรวัดน้ำดังกล่าวล้าเข้าไปในเขตที่ดินของตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๕ (ที่ถูกคือ ๑๑/๘๓) ซึ่งปัจจุบันเลขที่ ๑๔ โดยที่เจ้าของบ้านไม่ยินยอม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถดำเนินการให้ได้ และปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีและบุตรชายได้แย่งมาตรวัดน้ำไปครอบครองโดยพลการ พนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอให้ส่งมาตรวัดน้ำดังกล่าวคืน แต่ผู้ฟ้องคดีและบุตรชายไม่ยอมคืน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีและบุตรชายต่อศาลจังหวัดพระโขนงเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๒/๒๕๕๑ ขอให้ศาลมีมติเรียกทรัพย์สินหรือใช้ราคา ศาลจังหวัดพระโขนงได้นัดไต่สวนพร้อมเจรจาข้อหายุติ

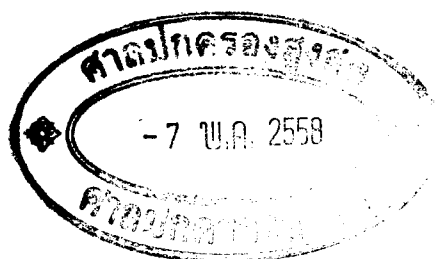


/โดยให้..

โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำช่างผู้เกี่ยวข้อง ผู้ควบคุมงานและฝ่ายกฎหมาย และทนายความของผู้ฟ้องคดีไปร่วมเจรจาเพื่อขอติดตั้งมาตรวัดน้ำไว้ที่เดิม แต่เจ้าของตึกแถวดังกล่าวไม่ยินยอม ซึ่งผู้ฟ้องคดีกับเจ้าของตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๕ (ที่ถูกคือ ๑๑/๘๓) มีคดีความกันอยู่เรื่องการรื้อล้างอาคาร เจ้าของตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๕ (ที่ถูกคือ ๑๑/๘๓) เกรงว่าถ้ายินยอมให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำไว้ที่เดิมหากต้องมีการซ่อมแซมขึ้นจะทำให้เกิดปัญหขึ้นอีก ศาลจังหวัดพระโขนงมีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๒/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ ๑๐๑๖๕/๒๕๕๑ โดยพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีและบุตรชายคืนมาตรวัดน้ำแก่ผู้ถูกฟ้องคดี หากคืนไม่ได้ให้ชดใช้ราคา ๔๐๐ บาท ตามสภาพ แต่ผู้ฟ้องคดีและบุตรชายยังไม่คืนมาตรวัดน้ำหรือชดใช้ราคาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดพระโขนงข้อหาละเมิดเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท และคดีได้โอนมาศาลปกครองเป็นคดีนี้ ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงว่าการดำเนินการใดๆ ในการปรับปรุงย้ายมาตรวัดน้ำหรือสิ่งสาธารณูปโภคนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามระเบียบมาโดยตลอด และได้ทำการซ่อมแซมพื้นที่หน้าตึกแถวของผู้ฟ้องคดีเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี แต่อย่างใด

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงต่อศาลว่า ท่อน้ำ อุปกรณ์การจ่ายน้ำและมาตรวัดน้ำทะเบียนเลขที่ ๔๕๗๒๖๙๐๘ เป็นของผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อบังคับการประปานครหลวงฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วยการบริการจัดส่ง จำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๘ และข้อ ๑๑ โดยผู้ใช้น้ำ (ผู้ฟ้องคดี) จะต้องยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดี และชื่อผู้ใช้น้ำยังคงชื่อตามเดิมจนกว่าจะมีการบอกเลิกการใช้น้ำหรือการโอนเปลี่ยนชื่อ แม้ว่าผู้ใช้น้ำที่ค้างชำระหนี้ค่าน้ำ และถูกระงับการใช้น้ำด้วยการตัดมาตรวัดน้ำออกก็ยังคงเป็นชื่อผู้ใช้น้ำตามเดิมตามข้อบังคับดังกล่าว ข้อ ๒๑ โดยจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ใช้น้ำรับทราบขณะเซ็นสัญญาการขอรับใช้น้ำ ส่วนการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำหรือหมายถึงการโอนการใช้น้ำ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เอง ต้องยื่นคำร้องขอโอนการใช้น้ำหรือการเปลี่ยนชื่อ

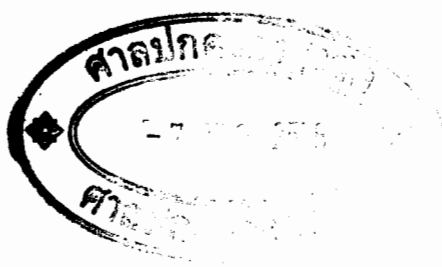
นายอาทิตย์ ปินตาคำ พนักงานของผู้ถูกฟ้องคดี ตำแหน่ง วิศวกร ๕ ให้ถ้อยคำต่อศาลว่า ภาพถ่ายเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑๐ ภาพบน ด้านซ้ายมือเป็นภาพตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๔ ของผู้ฟ้องคดี ส่วนภาพด้านขวามือเป็นตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๕ (ที่ถูกคือ ๑๑/๘๓) ของนางสาวภัสราภรณ์ สมพันธ์ เจ้าของบ้านเดิมและมีชื่อเป็นผู้ใช้น้ำประปาทะเบียนเลขที่ ๔๕๗๒๖๙๐๘ ที่พิพาทในคดีนี้ การย้ายและติดตั้งมาตรวัดน้ำที่พิพาท



/ในคดีนี้..

ในคดีนี้ใหม่นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการรวม ๒ ครั้ง คือ เดิมมาตรวัดน้ำตั้งอยู่ต่ำกว่าพื้นหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดี ต่อมา เมื่อเจ้าของตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๕ (ที่ถูกคือ ๑๑/๘๓) ไม่ยินยอมให้ติดตั้งในจุดเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ย้ายมาตรวัดน้ำจากที่ตั้งเดิมมาติดตั้งในที่ดินของผู้ฟ้องคดีบริเวณหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีตามแนวนานกับกำแพงที่กั้นระหว่างตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๔ กับตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๕ (ที่ถูกคือ ๑๑/๘๓) แต่ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจและให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายที่ตั้งใหม่อีกครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงดำเนินการย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำใหม่เป็นครั้งที่ ๒ โดยติดตั้งบริเวณชิดฝาผนังขนานกับด้านหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ใกล้เคียงกับจุดที่ตั้งเดิมมากที่สุด ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบันและผู้ถูกฟ้องคดีได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำเสร็จ รวมทั้งได้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีเรียบร้อยแล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรวัดน้ำทะเบียนเลขที่ ๔๕๗๒๖๙๐๘ เป็นของผู้ถูกฟ้องคดี แม้ได้ติดตั้งในที่ดินที่เป็นที่ตั้งของตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๕ (ที่ถูกคือ ๑๑/๘๓) เพื่อประโยชน์แก่ตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๕ (ที่ถูกคือ ๑๑/๘๓) และการอยู่อาศัยของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่ย่อมเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีเจตนาครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของนางสาวภัสราภรณ์ที่เป็นที่ตั้งของมาตรวัดน้ำเพื่อเอาเป็นภาระจำยอมแก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำประปาจากมาตรวัดน้ำดังกล่าวมาเป็นเวลานานกว่า ๑๕ ปี โดยไม่มีผู้ใดได้แย้งคัดค้าน ก็ไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้สิทธิภาระจำยอมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำในที่ดินที่เป็นที่ตั้งของตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๕ (ที่ถูกคือ ๑๑/๘๓) ของนางสาวภัสราภรณ์ตามมาตรา ๑๓๘๗ และมาตรา ๑๔๐๑ ประกอบกับมาตรา ๑๓๘๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และนางสาวภัสราภรณ์มีสิทธิปฏิเสธมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีติดตั้งมาตรวัดน้ำทะเบียนเลขที่ ๔๕๗๒๖๙๐๘ ไว้ที่จุดติดตั้งเดิมซึ่งล้ำเข้าไปในที่ดินของตนบริเวณด้านหน้าตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๕ (ที่ถูกคือ ๑๑/๘๓) อันเป็นการขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินของตนโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อศาลวินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้สิทธิภาระจำยอมในที่ดินที่เป็นที่ตั้งของตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๕ (ที่ถูกคือ ๑๑/๘๓) และเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ยินยอมให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำทะเบียนเลขที่ ๔๕๗๒๖๙๐๘ ที่จ่ายน้ำให้กับตึกแถวของผู้ฟ้องคดีล้ำเข้าไปในเขตที่ดินของตนอีกต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจติดตั้งมาตรวัดน้ำบริเวณที่ติดตั้งอยู่เดิม ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ติดตั้งมาตรวัดน้ำบริเวณที่ตั้งเดิมตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และแม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอใช้น้ำประปาจากผู้ถูกฟ้องคดีก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้น้ำประปา



/จากมาตรวัดน้ำ...

จากมาตรวัดน้ำทะเลเบียนเลขที่ ๔๕๗๒๖๙๐๘ มาโดยตลอด และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ย้ายที่ตั้งของมาตรวัดน้ำดังกล่าวเพื่อจ่ายน้ำให้กับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีก็ได้ใช้น้ำประปาจากมาตรวัดน้ำดังกล่าวจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายน้ำประปาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เพื่อการส่งและการจำหน่ายน้ำประปาแก่ตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๔ ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจเดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปในพื้นที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีติดตั้งมาตรวัดน้ำบริเวณตามแนวนานกับกำแพงที่กั้นระหว่างตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๔ กับตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๕ (ที่ถูกคือ ๑๑/๘๓) และผู้ฟ้องคดีไม่พอใจให้ย้ายจุดที่ตั้งใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้รื้อถอนและนำมาตรวัดน้ำมาติดตั้งบริเวณชิดฝาผนังขนานกับด้านหน้าตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๔ ของผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีพยายามติดตั้งมาตรวัดน้ำในจุดที่เป็นความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีแต่เมื่อไม่อาจดำเนินการได้ก็ได้อาศัยจุดที่เห็นว่ากระทบต่อการใช้สอยพื้นที่ของผู้ฟ้องคติน้อยที่สุด และเมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่พอใจก็ได้ย้ายไปติดตั้งในจุดที่ใกล้เคียงกับจุดที่ตั้งมาตรวัดน้ำเดิมที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้ติดตั้งมากที่สุด อันเป็นการใช้ดุลพินิจในการกำหนดจุดเพื่อติดตั้งมาตรวัดน้ำที่เหมาะสมและกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้ฟ้องคติน้อยที่สุดและเป็นไปตามข้อ ๘ ของระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดี ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยการติดตั้งประปา (พ.ศ. ๒๕๔๙) การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

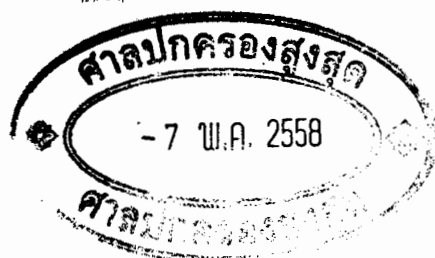
ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับนางสาวภัสราภรณ์ สมพันธ์ ที่ดินที่มาตรวัดน้ำตั้งอยู่เดิมนั้น ในปัจจุบันเป็นของนางสาวธนิยา ธนสิริวิคุณ เหตุแห่งคดีนี้เกิดขึ้นเพราะผู้ฟ้องคดีไม่พอใจในการย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีต้องการให้ผู้ถูกฟ้องคดีติดตั้งมาตรวัดน้ำในตำแหน่งเดิมที่ได้ติดตั้งมานาน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับนำมาตรวัดน้ำไปติดตั้งไว้บริเวณหน้าประตูเหล็กปากทางเข้าตึกแถวของผู้ฟ้องคดีอันเป็นการกีดขวางทางเข้าออกซึ่งกระทบต่อการใช้สอยพื้นที่ของผู้ฟ้องคดีเป็นอย่างมาก ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหากตำแหน่งที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำเดิมอยู่ต่ำเกินไปก็ควรติดตั้งให้อยู่สูงขึ้นโดยค่อมผนังกั้นระหว่างหน้าบ้าน สำหรับที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่าการที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้น้ำประปา



/จากมาตรวัดน้ำ...

จากมาตรวัดน้ำทะเบียนเลขที่ ๔๕๗๒๖๙๐๘ มาโดยตลอด และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ย้ายที่ตั้งของมาตรวัดน้ำดังกล่าวเพื่อจ่ายน้ำให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีก็ได้ใช้น้ำประปาจากมาตรวัดน้ำดังกล่าวจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายน้ำประปาให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยเนื่องจากคดีนี้ไม่ใช่เรื่องการขอใช้น้ำ แต่เป็นการย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำที่ไม่ถูกต้อง จึงไม่ควรนำมาพิเคราะห์ว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะใช้น้ำหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่พยายามติดตั้งมาตรวัดน้ำในตำแหน่งที่เป็นความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากการติดตั้งมาตรวัดน้ำมีการติดตั้งได้หลายรูปแบบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีสามารถทำตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีได้ อนึ่ง ผู้ฟ้องคดีต้องไปซื้อน้ำจากที่อื่นมาใช้ในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถย้ายมาตรวัดน้ำกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม อีกทั้งพื้นที่หน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีมีรอยแตก ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหายจึงไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่าตึกแถวที่พิพาทกับผู้ฟ้องคดีเป็นตึกแถวเลขที่ ๑๔ เดิมเลขที่ ๑๑/๘๓ ไม่ใช่เดิมเลขที่ ๑๑/๘๕ ดังที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้ข้อมูลไว้ในศาลปกครองชั้นต้น จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ฟ้องคดีชนะคดีตามฟ้อง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีทั้งสองชั้นศาล

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งสิทธิใดๆ กับนางสาวภัสราภรณ์ จริง เพราะผู้ฟ้องคดีได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินจากนางสาวภัสราภรณ์ พร้อมกับท่ออุปกรณ์มาตรวัดน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีโดยปริยาย ในการใช้น้ำจากผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ความจริงแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องมาขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำจากนางสาวภัสราภรณ์ มาเป็นชื่อผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังใช้น้ำในชื่อนางสาวภัสราภรณ์ มาโดยตลอดและชำระค่าน้ำรายเดือนมาโดยตลอด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแนวท่อตามวาระ ผู้ฟ้องคดีมีข้อโต้แย้งอยู่กับนางสาวธนิยา เนื่องจากมีคดีฟ้องร้องเรื่องต่อเติมอาคารหลังบ้านและให้ผู้ฟ้องคดีย้ายมาตรวัดน้ำออกจากเขตบริเวณหน้าบ้านของนางสาวธนิยา ปัญหากระทบกระทั่งดังกล่าวมีขึ้นจนจบจนปัจจุบัน ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบข้อมูลจากนางสาวธนิยาแล้ว นางสาวธนิยายังคงให้การยืนยันว่าปัญหายังไม่ยุติจนถึงปัจจุบัน เดิมผู้ใช้น้ำในอาคารทั้งสองหลังเป็นบุคคลคนเดียวกันก่อนโอนขายให้แก่ผู้ฟ้องคดีและนางสาวธนิยา หลังจากมีการสำรวจปรับปรุงงานเปลี่ยนท่อลดความสูญเสียผู้ถูกฟ้องคดีจำต้องแก้ไขการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ถูกต้อง มิใช่มาตรวัดน้ำอยู่ในหลุมบ่อยากแก่การจดจำ การวางท่อจ่ายน้ำ



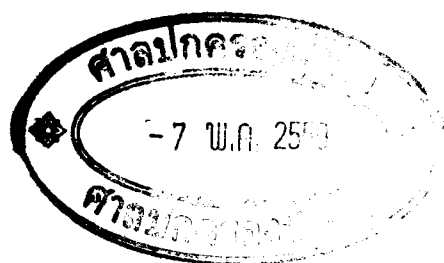
/จะต้องเป็นไป...

จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วยการบริการจัดส่ง
จำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐
ว่าด้วยการติดตั้งประปา (พ.ศ. ๒๕๔๙) โดยผู้ใช้น้ำผู้ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตน
ยอมให้สิทธิยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีวางท่อจ่ายน้ำในที่ของตนเองได้ หากใช่เป็นการวางท่อ
โดยปราศจากความยินยอม อนึ่ง การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าจะต้องไปซื้อน้ำที่อื่นมาใช้ในระหว่าง
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถย้ายมาตรวัดน้ำคืนตำแหน่งเดิมได้ และพื้นที่หน้าอาคารของ
ผู้ฟ้องคดีมีรอยแตกร้าว ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำสำรองไว้ตั้งแต่
ผู้ฟ้องคดียึดมาตรวัดน้ำตัวเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีไปและปัจจุบันหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดี
ได้ถูกปรับปรุงโดยเทพูนลักษณะพื้นลาดเอียงแล้ว

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ
ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและตึกแถว
เลขที่ ๑๑/๘๔ เดิม ซึ่งปัจจุบันเลขที่ ๑๖ ซอยอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร โดยตั้งอยู่ติดกับตึกแถวเลขที่ ๑๑/๘๓ เดิม ซึ่งปัจจุบันเลขที่ ๑๔ โดยที่
เดิมมาตรวัดน้ำของตึกแถวเลขที่ ๑๖ ซึ่งเป็นตึกแถวของผู้ฟ้องคดีติดตั้งในลักษณะตั้งเรียง
ในแนวนานกับตึกแถวโดยตั้งอยู่กึ่งกลางเสาแบ่งเขตตึกแถวทั้งสอง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีและ
เจ้าของตึกแถวเลขที่ ๑๔ ได้ปรับปรุงพื้นที่หน้าตึกแถวโดยยกพื้นให้สูงขึ้นและก่อสร้าง
กำแพงสูงประมาณ ๐.๕๐ เมตร กันตามแนวเขตด้านหน้าอาคารระหว่างอาคารเลขที่ ๑๖
กับอาคารเลขที่ ๑๔ ทำให้มาตรวัดน้ำดังกล่าวตั้งอยู่ต่ำกว่าพื้นหน้าตึกแถว ประมาณ
ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำและย้ายเส้นท่อเนื่องจาก
ท่อเดิมมีอายุการใช้งาน ๒๐ ปี แล้ว และเพื่อให้การจ่ายน้ำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ผู้ถูกฟ้องคดีได้ย้ายมาตรวัดน้ำของผู้ฟ้องคดีไปติดตั้งในบริเวณใกล้เคียงเพื่อความสะดวก
ในการอ่านปริมาณการใช้น้ำ และงานบำรุงรักษาของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งในการดำเนินการ
ดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีได้ขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งปิดประกาศให้ผู้ใช้น้ำ
โดยทั่วไปและผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๐



/ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี...

ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีติดตั้งมาตรวัดน้ำที่พิพาทไว้ในตำแหน่งเดิมพร้อมกับซ่อมแซมพื้นที่หน้าตึกแถวของผู้ฟ้องคดีให้มีสภาพการใช้งานดังเดิม และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการย้ายมาตรวัดน้ำรวม ๒ ครั้ง กล่าวคือ ครั้งแรก ผู้ถูกฟ้องคดีได้ย้ายมาตรวัดน้ำจากที่ติดตั้งเดิมมาติดตั้งบริเวณหน้าตึกแถวของผู้ฟ้องคดีตามแนวนานกับกำแพงที่กั้นระหว่างตึกแถวเลขที่ ๑๔ กับตึกแถวเลขที่ ๑๖ เนื่องจากเจ้าของตึกแถวเลขที่ ๑๔ ไม่ยินยอมให้ติดตั้งในจุดเดิม แต่ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจและให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำใหม่อีกครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงดำเนินการย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำใหม่เป็นครั้งที่สอง โดยติดตั้งตามแนวนานกับฝาผนังด้านหน้าตึกแถวของผู้ฟ้องคดีโดยติดตั้งชิดกำแพงที่กั้นระหว่างตึกแถวเลขที่ ๑๔ กับเลขที่ ๑๖ เพื่อให้ใกล้เคียงกับจุดที่ตั้งเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำได้ดินย้ายเส้นท่อจ่ายน้ำและทุบทำลายพื้นที่หน้าตึกแถว รวมทั้งย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำของผู้ฟ้องคดีจากตำแหน่งเดิมมาติดตั้งกีดขวางทางเข้าออกหน้าตึกแถวของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือหรือได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจึงอุทธรณ์มาเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า ผู้ฟ้องคดีได้สิทธิภาระจำยอมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำในที่ดินที่เป็นที่ตั้งของตึกแถวเลขที่ ๑๔ หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใดๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน เมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้มีได้มีบทบัญญัติในเรื่องการกระทำละเมิด กรณีจึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ และโดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๗ บัญญัติว่า อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภาระจำยอมอันเป็นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น และมาตรา ๑๔๐๑ บัญญัติว่า ภาระจำยอมอาจได้มาโดยอายุความ ท่านให้นับบทบัญญัติว่าด้วยอายุความได้สิทธิอันกล่าวไว้ในลักษณะ ๓ แห่งบรรพนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งอายุความตามมาตรา ๑๓๘๒ บัญญัติว่า บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและ



/โดยเปิดเผย...

โดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซ้ร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์ และมาตรา ๑๓๖๗ บัญญัติว่า บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน ท่านว่าบุคคลนั้นได้ซึ่งสิทธิครอบครอง ดังนั้น การที่บุคคลใดจะได้การะจำยอมโดยอายุความในอสังหาริมทรัพย์นั้น จะต้องครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อตน โดยความสงบเปิดเผยด้วยเจตนาให้ได้สิทธิการะจำยอมในอสังหาริมทรัพย์นั้น ติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐ ปี

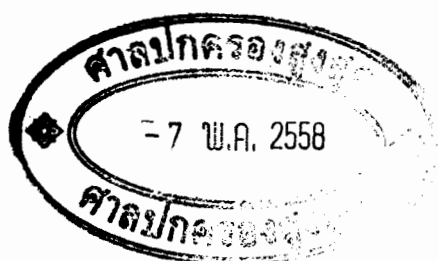
เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วยการบริการจัดส่ง จำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ กำหนดไว้ในข้อ ๘ ว่า เมื่อการประปานครหลวงติดตั้งประปาและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ำเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้น้ำต้องยกกรรมสิทธิ์ท่อและอุปกรณ์การจ่ายน้ำให้การประปานครหลวง และข้อ ๑๑ วรรคสอง กำหนดว่า ผู้ใช้น้ำมีหน้าที่ต้องดูแลรักษามาตรวัดน้ำที่ติดตั้งอยู่ภายในบริเวณบ้าน รวมทั้งตรานกและลวดร้อยตรานก ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หากเกิดชำรุดเสียหายหรือสูญหาย ผู้ใช้น้ำจะต้องเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหายที่ประเมินได้ทั้งหมด ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ติดตั้งประปาและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ำให้แก่ตึกแถวเลขที่ ๑๖ แล้ว ผู้ใช้น้ำหรือผู้ฟ้องคดีต้องยกกรรมสิทธิ์ท่อและอุปกรณ์การจ่ายน้ำ คือ มาตรวัดน้ำให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี มาตรวัดน้ำจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ใช้น้ำหรือผู้ฟ้องคดีดูแลรักษามาตรวัดน้ำที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณบ้านให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย กรณีจึงถือได้ว่าการครอบครองมาตรวัดน้ำของผู้ฟ้องคดีเป็นการครอบครองเพื่อดูแลรักษาแทนผู้ถูกฟ้องคดี มิได้เป็นการครอบครองโดยยึดถือทรัพย์สินนั้นเพื่อตน แม้จะครอบครองนานเพียงใด ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้การะจำยอม ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าได้สิทธิการะจำยอมในที่ดินของนางสาวธนิยาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วจึงฟังไม่ขึ้น ประกอบกับมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดว่า ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นสิทธิของนางสาวธนิยา ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและตึกแถวเลขที่ ๑๔ ที่จะขัดขวางมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าไปติดตั้งมาตรวัดน้ำของผู้ฟ้องคดีในกรรมสิทธิ์ของตน ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่า ได้สิทธิการะจำยอมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำในที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารตึกแถวเลขที่ ๑๔ จึงไม่อาจ



/รับฟังได้...

รับฟังได้ อนึ่ง แม้ในการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองจะให้ข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบ้านเลขที่เดิมที่พิพาท แต่เนื่องจากประเด็นพิพาทในคดีนี้มีใช่เรื่องบ้านเลขที่เดิม หรือผู้ถูกฟ้องคดีติดตั้งมาตรวัดน้ำผิดบ้าน แต่พิพาทเรื่องการติดตั้งมาตรวัดน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีหน้าตึกแถวของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงในสำนวนที่ผู้ฟ้องคดีนำส่งต่อศาลและศาลได้ส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีต่อสู้คดีมาโดยตลอดปรากฏภาพถ่ายสถานที่พิพาทและบ้านเลขที่ปัจจุบันชัดเจน ดังนั้น การที่คู่กรณีอ้างบ้านเลขที่เดิมผิดพลาดจึงไม่ใช่สาระสำคัญในการวินิจฉัยคดีนี้

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีติดตั้งมาตรวัดน้ำเลขที่ ๔๕๗๒๖๙๐๘ ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ บัญญัติว่า ในการส่งและการจำหน่ายน้ำ ให้การประปานครหลวงมีอำนาจเดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ไป ได้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใดๆ ในเมื่อพื้นดินนั้นไม่ใช่พื้นดินอันเป็นที่ตั้งโรงเรือน วรรคสอง บัญญัติว่า ให้การประปานครหลวงมีอำนาจกำหนดบริเวณที่ดินที่เดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ โดยมีความกว้างจากท่อน้ำด้านละไม่เกินสองเมตรห้าสิบเซนติเมตร สำหรับท่อน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่แปดสิบเซนติเมตรขึ้นไป... และข้อ ๑๐ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วยการบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดว่า ในการจัดส่ง จำหน่ายน้ำประปาให้ผู้ใช้น้ำ การประปานครหลวงจะดำเนินการวางท่อน้ำนอกจากจุดบรรจบท่อจ่ายน้ำไปยังจุดที่ตั้งมาตรวัดน้ำ และดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำตามระเบียบหลักเกณฑ์และมาตรฐานของการประปานครหลวง ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า เพื่อประโยชน์แก่การจดปริมาณน้ำประปา การตรวจสอบและการซ่อมบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์การจ่ายน้ำ การประปานครหลวงจะกำหนดจุดที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์อันเป็นทรัพย์สินของการประปานครหลวงตามความเหมาะสม และวรรคสาม กำหนดว่า การกำหนดจุดที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของการประปานครหลวง ส่วนข้อ ๘ ของระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยการติดตั้งประปา (พ.ศ. ๒๕๔๙) ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ กำหนดว่า เพื่อเป็นประโยชน์แก่การจดปริมาณน้ำประปา การตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์การจ่ายน้ำ ให้กำหนดจุดที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ดังนี้



/๘.๑ ให้ติดตั้ง...

๘.๑ ให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำไว้ใกล้ทางเข้าออก ด้านหน้าอาคาร โดยติดตั้งชิดฝาผนังอาคาร หรือแนวรั้วกำแพงด้านหน้า ๘.๒ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ ๘.๑ หรือเป็นสถานที่ ก่อสร้างให้อยู่ในดุลพินิจของสำนักงานประปาสาขา และข้อ ๙ กำหนดว่า ผู้ให้บริการหรือ ผู้ใช้น้ำ จะต้องติดตั้งท่อและอุปกรณ์ภายในบริเวณสถานที่ หรืออาคารของผู้ใช้น้ำให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ของการประปานครหลวง และให้ยื่นคำขอตามแบบคำขอที่การประปานครหลวง กำหนด จากข้อกฎหมายดังกล่าวเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจเดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ ในที่ดินซึ่งไม่ใช่ที่ดินของเจ้าของผู้ฟ้องคดีได้ และมีดุลพินิจในการกำหนดจุดเพื่อติดตั้งมาตรวัดน้ำ ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมมาตรวัดน้ำของผู้ฟ้องคดีติดตั้งในลักษณะ ตั้งเรียงในแนวนานกับตึกแถวโดยตั้งอยู่กึ่งกลางเสาแบ่งเขตตึกแถวเลขที่ ๑๔ และเลขที่ ๑๖ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีและเจ้าของตึกแถวเลขที่ ๑๔ ได้ปรับปรุงพื้นที่หน้าบ้านให้สูงขึ้นและกันแนว เขตด้านหน้าอาคารลักษณะเป็นกำแพง จึงทำให้มาตรวัดน้ำอยู่ต่ำกว่าพื้นถนน ทำให้ไม่สะดวก ในการอ่านตัวเลขการใช้น้ำ และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสียบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ เนื่องจากท่อเดิมมีอายุ การใช้งาน ๒๐ ปี ซึ่งหมดสภาพการใช้งานแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อลดปัญหา การสูญเสียด้านการรั่วไหลและเพิ่มปริมาณน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ที่มีมากขึ้น โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้เปลี่ยนชนิดของท่อ เปลี่ยนแนวเส้นท่อ และย้ายมาตรวัดน้ำ ของผู้ฟ้องคดีไปติดตั้งตามแนวนานกับกำแพงที่กั้นระหว่างตึกแถวเลขที่ ๑๔ กับเลขที่ ๑๖ เนื่องจากเจ้าของที่ดินอันเป็นที่ตั้งของตึกแถวเลขที่ ๑๔ ไม่ยินยอมให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ที่จ่ายน้ำให้แก่ตึกแถวของผู้ฟ้องคดีลำเข้าไปในที่ดินของตน ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่พอใจในการย้าย ที่ตั้งมาตรวัดน้ำดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ย้ายมาตรวัดน้ำมาติดตั้งตามแนวนานกับ ฝาผนังด้านหน้าตึกแถวเลขที่ ๑๖ ของผู้ฟ้องคดีโดยชิดหัวมุมตึกระหว่างฝาผนังด้านหน้า ตึกแถวเลขที่ ๑๖ กับกำแพงที่กั้นระหว่างตึกแถวเลขที่ ๑๔ กับเลขที่ ๑๖ ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจ เนื่องจากต้องการให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำในตำแหน่งเดิม จึงฟ้องคดีต่อศาล พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรวัดน้ำเป็นเครื่องมือสำหรับวัดปริมาณน้ำที่ใช้สำหรับการอุปโภค - บริโภค ณ สถานที่ใช้น้ำ ซึ่งมาตรวัดน้ำพิพาทเป็นเครื่องมือวัดปริมาณน้ำที่ผู้ฟ้องคดีใช้ ดังนั้น จึงต้องติดตั้งบริเวณ หน้าตึกแถวของผู้ฟ้องคดี โดยข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าเดิมมาตรวัดน้ำของผู้ฟ้องคดีติดตั้ง ในลักษณะตั้งเรียงในแนวนานกับตึกแถว โดยตั้งอยู่กึ่งกลางเสาแบ่งเขตตึกแถวเลขที่ ๑๔ และเลขที่ ๑๖ ซึ่งเป็นการวางลำเข้าไปในที่ดินของเจ้าของตึกแถวเลขที่ ๑๔ บางส่วน ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีต้องดำเนินโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้อง



/ด้านลดน้ำ...

ด้านลดน้ำสูญเสียบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีอยู่อาศัย ซึ่งต้องดำเนินการเปลี่ยนท่อน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยจะต้องถอนการติดตั้งมาตรวัดน้ำเดิมอยู่แล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า การติดตั้งมาตรวัดน้ำเดิมได้ติดตั้งไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงในปัจจุบันในเรื่องแผนผังกรรมสิทธิ์ ประกอบกับจุดที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำเดิมก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการจัดปริมาณน้ำ และการบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ อีกทั้งเจ้าของที่ดินอันเป็นที่ตั้งของตึกแถวเลขที่ ๑๔ ไม่ยินยอมให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำล้าเข้าไปในที่ดินของตนอีกต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการถอนการติดตั้งมาตรวัดน้ำจากจุดเดิม จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำในตำแหน่งที่พิพาทปัจจุบันเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ครั้งแรกภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีถอนการติดตั้งมาตรวัดน้ำจากจุดเดิมแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำมาตรวัดน้ำมาติดตั้งในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามแนวนานกับกำแพงที่กั้นระหว่างตึกแถวเลขที่ ๑๔ กับเลขที่ ๑๖ โดยติดตั้งชิดกับหน้าตึกแถวของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นการติดตั้งใกล้ทางเข้าออกด้านหน้าอาคาร โดยติดตั้งชิดฝาผนังอาคารตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ ของระเบียบการประสานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยการติดตั้งประปา พ.ศ. (๒๕๔๙) แล้ว ดังนั้น การใช้ดุลพินิจกำหนดจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำในครั้งแรกนี้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม การติดตั้งดังกล่าวไม่เป็นที่พอใจของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงย้ายไปติดตั้งที่ใหม่โดยถอนมาตรวัดน้ำจากจุดที่ติดตั้งเดิมมาติดตั้งตามแนวนานกับฝาผนังด้านหน้าตึกแถวเลขที่ ๑๖ ของผู้ฟ้องคดี โดยติดตั้งชิดกำแพงที่กั้นระหว่างตึกแถวเลขที่ ๑๔ กับเลขที่ ๑๖ ซึ่งเป็นการติดตั้งใกล้ทางเข้าออกด้านหน้าอาคาร โดยติดตั้งชิดฝาผนังอาคาร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ ของระเบียบดังกล่าวอีกเช่นกัน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจเพราะผู้ฟ้องคดีต้องการเพียงให้ติดตั้งที่จุดติดตั้งเดิมล้าเข้าไปในเขตที่ดินของเจ้าของตึกแถวเลขที่ ๑๔ ซึ่งไม่อาจกระทำได้ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้พยายามติดตั้งมาตรวัดน้ำในจุดที่ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ฟ้องคดี โดยติดตั้งในจุดที่เห็นว่ากระทบต่อการใช้สอยพื้นที่ของผู้ฟ้องคดีน้อยที่สุดแล้ว และเมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่พอใจก็ได้ย้ายไปติดตั้งในจุดที่ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ฟ้องคดีอีก และการติดตั้งมาตรวัดน้ำดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้สอยพื้นที่ของผู้ฟ้องคดีน้อยที่สุดอีกเช่นกัน อันเป็นการใช้ดุลพินิจในการกำหนดจุดเพื่อติดตั้งมาตรวัดน้ำที่เหมาะสมและเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ปรากฏการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยเหตุผลหรือการกระทำใดที่ขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีลักษณะ



/เป็นการสร้าง...

เป็นการสร้างภาระให้เกิดแก่ผู้ฟ้องคดีมากเกินไปสมควรแต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นการกำหนดจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำที่เป็นไปตามข้อ ๘ ของระเบียบการประปาครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยการติดตั้งประปา (พ.ศ. ๒๕๔๙) ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปาครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ แล้ว อนึ่ง ข้อเท็จจริงยังปรากฏอีกว่ามีการซ่อมแซมพื้นที่บริเวณจุดที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำแล้ว และในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีได้นำมาตรวัดน้ำไป ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำมาตรวัดน้ำสำรองไปติดตั้งโดยเร็วแล้ว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี จึงมิใช่เป็นการกระทำละเมิดแต่อย่างใด ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายไพบุลย์ เสียงก้อง

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายสุเมธ รอยกุลเจริญ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายมนูญ ปุญญกริยากร

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางมณีวรรณ พรหมน้อย

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๒๕-๗-

ตุลาการผู้แถลงคดี : พันเอก วรศักดิ์ อารีเปี่ยม

